

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실의무 및 행동강령 위반
2. 징계(처분)대상자 : ★☆보훈병원 보건직 3급 AA2(기사장)
3. 징 계(처 분) 종 류 : 감 봉
4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '15.02.10.부터 현재까지 ★☆보훈병원 ◆2과 ◆3실에서 기사장으로 근무하면서 소속부서의 업무를 관리하는 직원입니다.

가. 소속직원 관리 부적정

★★보훈병원 ◆2과에는 ◆1실, 운동치료실, 언어치료실이 있으며 해당 치료실에서는 재활치료를 목적으로 관련 자격증을 보유한 보건기사가 배치되어 치료 업무를 수행하고 있고, 직제상으로는 보건기사들을 총괄하는 기사장을 두어 해당 업무가 유기적이고 효율적으로 수행될 수 있도록 관리하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 정하고 있고, 같은 규정 제9조의3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

따라서 소속 직원들의 업무를 총괄 관리하는 위치에 있는 직원은 본인의 관리 업무를 성실히 수행하여 부서업무가 신속·정확하게 처리될 수 있도록 관리하여야 하며, 문제가 발생시에는 정확한 사실관계를 확인하여 공정하고 바르게 해결될 수 있도록 최선을 다해야 합니다.

그런데 ◆2과 ◆3실에서 기사장으로 근무하고 있는 징계대상자는 ◆1실내

AA1이 '16.12월경 근무태만, 치료실적 조작등 비위행위와 관련된 사항으로 문제가 발생하였을 때 해당자를 불러서 주의를 준 사실은 있으나, 이후 별다른 사후 관리를 하지 않아 '17.9월까지 이러한 비위행위가 시정되지 않고 지속되게 방치한 사실이 있는 것으로 확인되었으며 ◆1실내 비위행위자가 장기근무자이고 성실하다고 믿은 나머지 치료실적 조작에 대한 변명을 사실관계 확인없이 그대로 믿었고, 다른 부서원들의 말을 공정하게 듣지 못하여 시정할 기회를 놓치는 등 부서원과의 공정한 의사소통에도 문제가 있었던 것으로 확인되었습니다.

나. 작업치료 실적 관리 부적정

★☆☆보훈병원 ◆2과에서는 손상이나 질병, 질환, 장애로 인한 장애, 사회활동의 제한 등을 치료하기 위한 목적으로 ◆1실을 운영하고 있고, 입원 및 외래 진료를 통해 ◆1실에 방문한 환자에 대해 의사의 처방에 따라 작업치료사는 재활 치료를 수행하고 있습니다.

한편, 작업치료사는 작업치료를 실시한 이후에는 EMR⁵⁾시스템에 시행 사실을 입력하여 처방에 의한 진료행위가 정상적으로 끝난 표시를 하여, 심사 부서에서는 「보훈병원 운영규정」 제32조에 따라 실시된 치료행위에 대하여 보험청구나 국비청구 절차를 진행하여 진료비 징수가 바르게 처리되도록 하여야 합니다.

따라서 ★☆☆보훈병원에서는 작업치료사가 치료행위를 실시했을 때에는 EMR시스템 상에 치료 사실을 시행으로 저장하고, 치료 행위를 하지 않았을 때에는 미시행으로 자료가 관리될 수 있도록 실적 관리를 올바르게 하여야 합니다.

그런데 ★☆☆보훈병원 ◆2과의 업무처리 실태를 확인한 결과, 징계대상자가 관리하는 ◆1실 소속 직원이 공정하고 성실하게 처리해야할 치료실적 관리를 사실과 다르게 [표 1]과 같이 조작하여 238건 3,391,976원 상당의 실적을 누락 처리하여 진료비를 청구하지 못하도록 하였으며, 124건 1,932,370원 상당을 허위

5) EMR (Electronic Medical Record) : 병원의 전자의무기록 시스템을 말하며, 기존에 종이차트에 기록했던 인적사항, 병력, 건강상태, 진찰, 입/퇴원기록 등 환자의 모든 정보를 전산화하여 입력, 관리, 저장하는 형태를 말한다

로 추가한 사실이 확인 되었습니다.

[표 1] 치료실적 조작 내역('16.3~'17.11)

구 분	조사 방식	건 수		금 액(원)	
실적누락	치료장부 대사 ⁶⁾	46	238	621,952	3,391,976
	패턴분석 조사 ⁷⁾	192		2,770,044	
실적추가	치료장부 대사	124		1,932,370	

다. 치료수행자 입력 관리 부적정

★☆☆보훈병원 ◆1실에서는 의사의 처방에 따라 환자의 작업치료 예약을 관리하고 있습니다. 예약일에 환자가 방문시 작업치료계획표에 따라 배정된 작업치료사는 치료를 수행하고 해당 치료를 시행한 작업치료사의 이름을 EMR시스템에 '치료수행자'로 등록하여 관리하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제9조의3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있으므로 공단 직원이 업무처리를 할 때에는 신속·정확하고 공정하게 처리하여야 합니다.

따라서 ★☆☆보훈병원 ◆1실에서는 치료실적을 관리할 때에 예약된 환자가 ◆1실을 방문하여 실제로 작업치료를 시행할 때에 한하여 그 행위를 실제 시행한 치료수행자가 본인의 수행사실을 공정하게 입력될 수 있도록 관리하여야 합니다.

그런데 ★☆☆보훈병원 작업치료 실적의 등록 실태를 조사한 결과, 징계대상자가 관리하는 부서의 소속 직원이 직접 수행하지 않은 치료실적임에도 불구하고 청년인턴 실적을 자신의 실적으로 등록하게 지시·처리하여 '17.6월~'17.11월까지 6개월 동안 총 319명에 대한 치료실적이 부정확하고 불공정하게 업무처리된 사실이 있는

6) 실제 치료내역을 기록한 서류 장부와 공식 기록된 진료내역을 비교 하여 누락된 실적 조사

7) 전산 프로그램을 분석하여 실적 고의 누락시 발생하는 자료패턴을 분석하여 자료 조사

것으로 확인되었습니다.

또한 징계대상자가 관리하는 부서의 ◆1실 최선임인 AA1은 후임 작업치료사들로 하여금 치료실적을 대리 등록하게 하여 AA1 치료실적 1,959건 중 총 1,127건(약 57%)을 대리 등록 처리하는 등 공정하지 않게 업무를 처리한 사실이 있는 것으로 확인되었고, 이 사항을 알게된 징계대상자는 인접 ◆3실의 청년인턴은 본인의 아이디로 실적입력을 하고 있음에도 불구하고 AA1이 변명하는 ‘청년인턴은 권한이 없어서 입력하지 못한다’는 말만 믿고, 사실관계 확인을 하지 않아 실적 대리입력 행위가 개선없이 지속되도록 방치하였습니다.

[표 2] AA1의 치료실적 구성('17.6~'17.11)

실적월	AA1 본인 등록(a)	후임치료사1 대리 등록(b)	청년인턴 대리 등록(c)	후임치료사2 대리 등록(d)	AA1 총실적 (a+b+c+d)
2017.06	253	91		65	409
2017.07	91	38	23	124	276
2017.08	66	32	107	110	315
2017.09	158	38	72	101	369
2017.10	122	25	48	69	264
2017.11	142	40	69	75	326
총합계	832	264	319	544	1,959
등록비율	42.47%	16.28%	13.48%	27.77%	100%

라. 임직원 행동강령 위반

우리 공단은 부패방지 및 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 관련 법률에 따라 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」을 제정하여(이하 “임직원 행동강령”이

라 한다) 공단 소속 임직원이 준수하여야할 윤리적 가치 판단 및 행동의 기준을 정하고 있습니다.

우리 공단 「임직원 행동강령」 제26조 제1항에서는 임직원은 건전한 경조사(결혼,장례에 한함) 문화의 정착을 위해 솔선수범해야 한다고 정하고 있으며 제2항에서는 임직원은 직무관련자에게 경조사를 알려서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 직원은 건전한 경조사 문화가 정착될 수 있도록 솔선수범해야 하며, 본인과 관련된 경조사가 발생하더라도 직무관련자에게 경조사 발생 사실을 알려서는 안됩니다.

그런데 징계대상자는 '17.11.25일 아들의 결혼식을 일주일 앞두고 결혼청첩장을 직무관련자라 할수 있는 환자 보호자 3명에게 배부하여 경조사 내용을 알렸고, 이들로부터 총 15만원의(각 5만원씩) 축의금을 받은 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

가. '소속직원 관리 부정정' 과 관련하여 AA1의 근무태만, 실적조작 비위행위를 처음 발견했을 때에 구두상 주의를 주었으며, 부서화합을 위해 최선을 다했다고 변명하고 있습니다. 그러나 징계대상자의 관리 행위는 구두상 주의에 불과했고 이후 불시 점검등 실질적인 추적관리를 하지 않아 결국은 비위행위가 재발되는 결과로 이어져 관리자로서 임무를 소홀히 하였고, 부서원들의 말을 공정하게 청취하지 못하고 선임이라는 이유로 맹목적으로 AA1의 말을 신뢰하여 부서원들의 화합을 위해 최선을 다했다는 변명은 설득력이 떨어집니다.

나. ‘작업치료 실적 관리 부적정’과 관련하여 징계대상자는 AA1이 실적조작을 했다는 사실을 보고를 통해 알았고, 청구삭감에 대비한 조치로 알았다고 변명하고 있습니다. 그러나 실제 청구삭감은 일평균 0.24건, 월평균 5.39건에 그치고 있음에도 불구하고 AA1의 실적조작에 대한 변명을 충분히 확인하지 못한 점은 관리자로서의 주의 의무를 다하지 못한 사항이라 할 것이며, ‘16년말경에 최초 비위행위를 인지한 이후에도 단 한번도 실적의 사실여부를 확인하지 않은 사항은 관리자로서의 부작위에 해당된다 할 것입니다.

[표 3] ◆1실 청구 삭감 내역(‘16.1~’17.10)

(단위: 건, 원)

총건수	총금액	월평균 건수	월평균 금액	일평균 건수	일평균 금액
113	11,648,250	5.38	103,082	0.24	4,686

다. ‘치료수행자 입력관리 부적정’과 관련하여 징계대상자는 ‘17.8월에서 9월사이에 진정인의 보고로 알았고 청년인턴의 실점입력이 불가한 사유가 청년인턴은 아이디 부여가 안되어서 입력을 못한다는 AA1의 변명을 그대로 믿었다고 변명하고 있습니다. 그러나 ◆3실 기사장으로서 전체 실적을 관리하는 위치에 있기 때문에 신규채용된 청년인턴의 실적이 보고되지 않는 사유에 대하여 당연히 의심을 하였어야 함에도 진정인의 신고 전에는 알지 못하였다는 점은 관리행위를 태만히 한 것이며, 청년인턴이 실적 입력을 못하는 사유를 아이디가 발급이 안되서라고 말한 AA1의 말을 믿었다는 변명은 ◆4과에 재차 질문시 쉽게 사실관계를 확인할 수 있었다는 점, ◆3실 다른 청년인턴은 이미 실적 입력을 자신의 ID로 하고 있는 상황을 고려한다면 관리자로서의 주의가 부족했다 할 것입니다.

라. ‘임직원 행동강령 위반’과 관련하여 징계대상자는 청첩장을 배부한 병원 환자 보호자들은 평소 10-20년 친분이 깊은 분들로 5개월전 징계대상자의 경조사(모친상)에 연락을 주지 않았다고 편잔을 들어 망설임 끝에 청첩장을 배부하였다고 변명하며 실수를 인정하고 있습니다. 그러나, 건전한 경조사 문화 정착을 위해 임직원 행동강령을 숙지하고 술선수범해야할 관리자임에도 불구하고 직무관련자 할 수 있는 환자보호자에게 청첩장을

배부하고 경조 사실을 알린 행위는 임직원 행동강령을 명백히 위반한 사항입니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정의무), 「임직원 행동강령」 제26조(건전한 경조사 문화의 정착)을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제6호, 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준)에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉”처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2018.05. .

감 사 A B C